

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	하자보증서 제정구 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·△△의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 △△에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 △△에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 △△에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위하여(△△예규) 정부 입찰·△△ 집행기준을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를당사자로하는△△에관한법률 시행규칙 제70조(하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 △△담당△△원은 영 제60조제1항 본문에 따라 공사△△을 체결할 때에 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로

하여 하자담보책임기간을 정해야 한다. <개정 1999. 9. 9., 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다): 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
2. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
3. 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사: 「공동주택관리법 시행령」 제36조제1항 및 별표 4에 따른 기간
4. 「전기공사업법」에 따른 전기공사: 「전기공사업법 시행령」 제11조의2 및 [별표 3의2]에 따른 기간
5. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사: 「정보통신공사업법 시행령」 제37조에 따른 기간
6. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따른 기간
7. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사: 「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
8. 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] △△△△△△ △△야영장 당직실 등 정비 △△ 현황

(단위: 천원)

△△명	△△금액	△△기간	비고
△△△△△△△ △△야영장 당직실 등 정비	19,437	2024. 2. 1. ~ 2024. 2. 21.	

※ 자료: △△△ 시설공사 △△ 자료 재구성

△△△△△△△△△△는 “△△△△△△△ △△야영장 당직실 등 정비”를 2024년 2월 1일에 △△체결하여 2024년 2월 21일 준공처리 하였다.

그러나, 이번 종합감사 시 “△△△△△△△ △△야영장 당직실 등 정비” △△ 사항 적절성을 점검한 결과, 동 사업 △△ 체결시 하자담보책임기간을 2년으로 산정하여 △△서를 작성하였으나 준공시 △△상대자가 제출한 하자보증서는 하자 담보책임기간이 1년으로 되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 하자담보책임 기간 현황

△△명	하자담보책임 기간	
	△△서	하자보증서
△△△△△△△ △△야영장 당직실 등 정비	2년	1년

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 하자보증서 상 하자담보책임 기간을 재산정하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 하자보증서 상 하자담보책임기간을 재산정하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)